

עין משפט
נר מצוה

טו א מיי פֿ״ב מהלכות מילה ה' ד ו טושע' א"ח מ' שלא סעיף ב טושע' י"ד מ' רבו סעיף ב:
טז ב מיי פ"ו מהל' ס"ח הלכה ד ופ"ו מהל' לולב ה' ו סמג עין עק וזלחין סעד טושע' א"ח סימן תרנו:
יז א מיי פ"א מהלכות דעות הלכות ו:
יח ד מיי פ"ג מהלכות קידוש הדסה ה' ד:
יט ה מיי פ"ה מהל' מתניתין ומושפך ה' ד סמג עשן קל:
כ ו מיי פ"ג מהלכות שגגות הלכה ט:
כא ז מיי פ"ב מהל' מילה ה' ב סמג עשין כח טושע' י"ד מ' רבו סעיף ג:
כב ח טושע' א"ח מ' ד סעיף כ:

מוסף רש"י

מפשיט את הפסח עד החודש. ממחל ומגילו האלמונים עד חמס, שוכל להוציא אימורים, הטקטרי חלציו דמין שגם, ותו לא מפשיט מיד עד ארבעה ללורן הידוע הלא (דע"ר קסח). בין שנראה, הלכנה, בעליל. ללג הפנים (מנחות סד). אין מחללין עליו את השבת. ללכת ולהעיר לנ"ך, שהרי אין לר"ן, כיון דפעלל נראה, כ"ד נמי ראוהו (שם). שני סדרים. על לם הפנים, שם המערכת, שם המערכות (מנחות ט). המכניסים עומדים בצפון. דהי שפיר דלחון מסדרין העברה יח' נלפון, דקדושת לפון חמורה (מנחות צט). ופניהם לדרום.

וסתמא כמ"ד שולמות מורה ומעבד מנחין ורחקין לפון דרום (שם). אלו מושבים. ועד שלא יגיעו ין מן השלחן אל מנחין (שם). אפילו אלו נוטלין. לפמן ואלו מנחין. אחר שסילקו, אף זה היה תמיד. כדמפרש עתמא גמלא דלון מחד שלא ילן שלחן לילא אחד בלא לחס (שם).

רב נסים גאון

יבוא עשה של מילה ודחי עשה ולא תעשה של יום טוב אלא בזמנה שהוא שמי ח' וראי שבו נאמר (ויקרא יב) ויבא השמיני ימול, ואמר בפירוש וביום ואפילו בשבת. אבל שלא בזמנה אפילו יום טוב אינה דוחה שאין עשה דוחה את לא תעשה ועשה, אלא נידר מצורע כי פירש בראיות בדרות שעשה ידחה את לא תעשה ועשה שבו, ויבאר זה כי הקב"ה צוה הגזיר שיגדל שער ראשו מאחר שהקדים האזהרה עליו שלא יגלחנו שנאמר [במדבר ו] גדל פרע שער ראשו אחר שאמר תצר לא יעבור על ראשו. הרי הוא דובר זה מורה בלא ומצווה בעשה. וחיוב המצורע בעת שהורה לגלח לא שער בשבוע שנאמר (ויקרא יז) והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו. וכשיחננע הגזיר בצרעת רגיע יום ד' שהוא חייב לגלח בו, אמרו הכמים שמצות גילוח של צרעת דוחה עשה ולא תעשה שיש עליו לענין נזירותו, וכי מה שאמר הכותב לענין מצורע את ראשו אחר שאמר יגלח את כל שערו, לא בא אלא לענין נידר שנאמר בו תצר לא יעבור על ראשו לומר כי זו המצוה אינה חייב בא אלא בעת שלא היה בו צרעת, אבל בעת שיהיה בגופו צרעת יגלח את ראשו אפילו שער ראשו שהותרתיו חייב יגלחו כימי נזירותו חייב לגלח אם היה צרוע. נתקיים

לנו מזה שבגזיר מצורע לבדו יבא עשה ודחי לא תעשה ועשה. ובראש מסכת יבמות (נד ה) אמרו אלא דקיימא לן דאין עשה דחי לא תעשה ועשה ליגמר מניין דאחי עשה ודחי לא תעשה ועשה, אלא מניין לא גמרינן שכן ישנו בשאלה. ובארזי כי דבר זה הוא מיוחד בו לבדו ולא בזולתו, וכי בכל התורה כולה לא אתי עשה ודחי לא תעשה ועשה. והזהר לשמור אלו העיקרים שפירשנו שנתון מחבארים לך כל דבר כשתמצא בתלמוד מעין אלו הענינים.
חונן גדול דכתיב בישר קטן נמי כתיב ביה בישר בינוני מגלן.
כפי ידענו כי הקטנים פטורים ממצוות, והשכר והעונש הם תלוין בחיוב המצוות, ומאחר שנודע כי לא חייב הכותב במצוות אלא (לפי) [למין] שיש בו עניני החיוב, כגון שהביא ב' בערות ושהגיע למספר שני האנשים ורשעא מגבול הנערות

קלג:

גב' מנדי קסני. צמתניתין: **וולפו**. כל דברים העושים למילה מוהלין ופורעין ומוציין כו' למה לי דמתן כללא ברישא עושין כל דכרי מילה: **ליצין**. שיורי ערלה. וצמתני ^(א) מפרש אלו הן ליצין המעבדין ויש שאינן מעבדין כגון בשר שאינו חופה רוב העטרה אלא מיעוטה. ומה היא עטרה שורה גצוה המקפת בגיד סביב שממנה הגיד משפע ויורד ללד הקרקע ומשפע ויורד ללד הגוף: **המל** בשבת: **כל זמן שהוא עוסק צה**. שלא סילק ידו אם ראה שנשמיריו צה ליצין צין מעבדין את המילה שאינה כשרה עד שיחתכם צין שאין מעבדין חוזר וחוזק דכולא חדא מילתא היא והרי ניתנה שבת לדחות אצלנה: **פירש**. שסילק ידיו: **על המעבדין חוזר**. שהרי הן כמילה עצמה: **ועל שאין מעבדין אינו חוזר**. דהוי כהמחלה בפני עצמה ועל אלו לא ניתן לחלל את השבת. והיינו דקמני כל דכרי מילה ואפילו ליצין שאין מעבדין חוזר עליהם כל זמן שלא פירש: **מאן סנא פירש אינו חוזר**. ומשום דפירש חשיב ליה חזרה מילתא לנפשה והואיל ולא יעזוב מלואו נינהו לא הדר: **מפשיט (ו)** **פסח עד החוס**. והיינו פירש דמתן במסכת תמיד (פ"ד מ"ב) גבי הפשטו שהיה מתחיל מן הרגלים והיה מפשיט ויורד עד שמגיע לחוה הגיע לחוה חתך את הראש ונתנו למי שזכה צו ואח"כ הכרעיים ומירק והפשטו כו' שמעי' מנייה משהגיע לחוה סילק ידיו מן ההפשט והתחיל להתעסק בנייתוס קלת וגבי עולה דכולה כליל מירק והפשט ומנתח הידים תחילה אחר הראש וגבי פסח נמי משהפשט עד החזה דיכול להוציא אימוריו (א)

רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה היא דתניא ^(ב)ארבעה עשר שחל להיות בשבת מפשיט ^(ג)(אדם) הפסח עד החזה דברי רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה וחכ"א מפשיטין את כולו ממאי עד כאן לא קאמר ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה חתם ^(ה) משום דלא בעינן יזה אלי ואנוהו אבל הכא דבעינן זה אלי ואנוהו הכי נמי ^(ד)דתניא זה אלי ואנוהו ^(ה)התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין אבא שאול אומר ואנוהו הוי דומה לו ימה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום אלא אמר רב אשי הא מני רבי יוסי היא דתנן ^(ז)יבין שנראה בעליל ובין שלא נראה בעליל מחללין עליו את השבת רבי יוסי אומר נראה בעליל אין מחללין עליו את השבת ממאי דילמא עד כאן לא קאמר ר' יוסי חתם ^(ח) דלא ניתנה שבת לידחות אבל הכא דניתנה שבת לידחות הכי נמי אלא אמרי גהררעי רבנן דפליגי עליה דרבי יוסי היא דתנן ^(ט)ארבעה כהנים נכנסין שנים בידם שני סדרים ושנים בידם שני בויכין וארבעה מקדימין לפניהם שנים ליטול שני סדרים ושנים ליטול שני בויכין המכניסין עומדים בצפון ופניהם לדרום והמוציאין עומדים בדרום ופניהם לצפון אלו מושבים ואלו מניחין טפחו של זה בצד טפחו של זה משום שנאמר ^(י)לפני (ה') תמיד ר' יוסי אומר אפילו אלו נוטלין ואלו מניחין אף זה היה תמיד ת"ר מחלקטין את המילה ואם לא הילקט ענוש כרת מני א"ר כהנא אומן מתקף לה רב פפא אומן לימא להו אנא עברי פלגא דמצוה אתון עבדיתו פלגא דמצוה אלא אמר רב פפא גדול מתקף לה רב אשי גדול בהדיא כתיב ביה ^(יב)וערל זכר אשר לא ימול אלא אמר רב אשי לעולם אומן יוכנון דאתא בין השמשות דשבת ואמרו ליה לא מספקת ואמר להו מספקינא ועבד ולא איסתפק ואישתבח דחבורה הוא דעבד וענוש כרת: מוצצין וכו': אמר רב פפא י'האי אומנא דלא מייץ סכנה הוא ועברין ליה פשיטא מדקא מחללי עליה שבתא סכנה הוא מהו דתימא האי דם מופקד פקיד קמ"ל חבורי מיוחדר ודומיא דאיספגלית וכמון מה איספגלית וכמון כי לא עביד סכנה הוא אף ה"נ כי לא עביד סכנה הוא: ונותנין עליה איספגלית: אמר אבבי י'אמרה לי אם איספגליתא דכולהון כיבי שב מינאי תרבא וחדא קירא רבא אמר קירא וקלאב רישניא' דרשה רבא במחוזא קרעינהו בני מניומי אסיא למנייהו אמר להו שבקי לכו חדא דאמר שמואל י'האי מאן דמשיי אפיה ולא נגיב טובא נקטרו ליה

צה המילה הכי נמי דכי פירש והדר לאו אתחלתא לנפשה היא והוי כמו שלא פירש וגומר כל מצאותו: **רצנן דפליגי עליה דרבי יוסי**. גבי לחס הפנים: **ארבעס כהנים נכנסין**. להיכל בשבת לקדור לחס הפנים: **שני סדרים**. שמים מערכות של לחס: **שני צויקין**. שמי כפות מלאות לצונה כדכתיב (ויקרא כד) ונתת על המערכת לצונה זכה: **מקדימין לפניים שנים ליטול**. מן השלחן שני סדרים הישנים: **ושנים ליטול שני צויקין**. והשלחן היה נתון אחרו ממזרח למערב ואלו עומדין מה לרוחצ השלחן בצפון ואלו עומדין לנגוד לדרום. דווקא מכניסין לצפון דכל כפון ענין חשיבות היא כדאמרין במסכת סוכה (דף טו.) גבי חילוק לחס הפנים למשמרה הנכנסת והיוצאת הנכנסין חולקין בצפון כדי שיראו ^(א) נכנסין: **דכי יוסי אומר אפילו אלו נוטלין**. תחילה ומסלקין כולה מן השלחן ולאחר עשה מניחין אלו: **אף זו סמיה**. ומה אינו מקיים תמיד שלא ילין שלחן בלא לחס. ולרצנן אי שקלי ושבקי ליה והדר מסדרי לא מיקרי להו תמיד אלא התחלה אחריתי ונמצא שמתעבז שלחן בלא לחס וגבי פירש נמי כי הדר אחי מילתא אחריתי היא ולרבי יוסי דלמר כי שבקי והדר מתחלי נמי תמיד הוא דחדא מילתא הוא הכא נמי פירש חוזר אע"פ שאין מעבדין דכולה גמר מילתא היא: **מהנקטינן**. צליצין המעבדין: **מני**. כרת זו של מי הוא: **אמר רב כהנא אומן**. ענוש כרת ובשבת קאי שחילל שבת ולא עשה מצוה: **וינמצא אנה עבדי פלגא**. כלומר הואיל ובשהתחיל ברשות התחיל וצבורה שעשה ברשות עשה אמאי חייב נימא להו לכו אחס וסיימו המלאכה: **אנא אמר רב פפא**. בגדול שמל קמיירי וצבול וענוש כרת דקאמר משום מילה קאמר דעדיין ערל הוא: **וכגון דאחא צין שהמשות**. דכל היום כשר למילה ^(ב) ואמרו ליה לא מספקת לגמור ציוס כהילכתה ותעשה חצורה שבת בלא מצוה וענוש כרת ומייהו מיתה ליכא דלא אתרו ציה למיתה ולא קבל עליו התראה וכתה איכא דאתחלה ברשות לא ^(ג) התחיל ולא ניתנה שבת לדחות אכלו בשעה זו: **מהו דסימא**. נמיתין לא להשגיטין דמחלל שבתא וכתה דדס מיפקד פקיד מופקד ועומד שם כנתון בכלי וצמניא ^(ד) אין חצורה ואין כאן איסור תורה ומשום הכי שרי ולאו משום סכנה ואומנא דלא מייץ צבול לאו סכנתא היא ולא יעצריה: **קא משמע לן דדס חיבורי מיוחד**. כשיזאל ע"י מצויה ואפילו הכי שרי משום סכנה מדקמני צמתני' גבי איספגלית וכמון: **שז מינאי סכנא**. ז' מנות של חלב: **וחדא דקירא**. עשוי: **קירא וקלאב**. רישני"א הוא זפת של עץ שמוציאים ממנו שלא ע"י האור והיא לצנה: **קרעינהו למנייהו**. שהפסיד להם לגלות רפואה זו: **שבקי לכו חדא**. שלא גיליתי:

לנו מזה שבגזיר מצורע לבדו יבא עשה ודחי לא תעשה ועשה. ובראש מסכת יבמות (נד ה) אמרו אלא דקיימא לן דאין עשה דחי

לא תעשה ועשה ליגמר מניין דאחי עשה ודחי לא תעשה ועשה, אלא מניין לא גמרינן שכן ישנו בשאלה. ובארזי כי דבר זה הוא מיוחד בו לבדו ולא בזולתו, וכי בכל התורה כולה לא אתי עשה ודחי לא תעשה ועשה. והזהר לשמור אלו העיקרים שפירשנו שנתון מחבארים לך כל דבר כשתמצא בתלמוד מעין אלו הענינים.
חונן גדול דכתיב בישר קטן נמי כתיב ביה בישר בינוני מגלן.
כפי ידענו כי הקטנים פטורים ממצוות, והשכר והעונש הם תלוין בחיוב המצוות, ומאחר שנודע כי לא חייב הכותב במצוות אלא (לפי) [למין] שיש בו עניני החיוב, כגון שהביא ב' בערות ושהגיע למספר שני האנשים ורשעא מגבול הנערות

רבי אליעזר דמילה פרק תשעה עשר שבת

גב' מנדי קסני. צמתניתין: **וולפו**. כל דברים העושים למילה מוהלין ופורעין ומוציין כו' למה לי דמתן כללא ברישא עושין כל דכרי מילה: **ליצין**. שיורי ערלה. וצמתני ^(א) מפרש אלו הן ליצין המעבדין ויש שאינן מעבדין כגון בשר שאינו חופה רוב העטרה אלא מיעוטה. ומה היא עטרה שורה גצוה המקפת בגיד סביב שממנה הגיד משפע ויורד ללד הקרקע ומשפע ויורד ללד הגוף: **המל** בשבת: **כל זמן שהוא עוסק צה**. שלא סילק ידו אם ראה שנשמיריו צה ליצין צין מעבדין את המילה שאינה כשרה עד שיחתכם צין שאין מעבדין חוזר וחוזק דכולא חדא מילתא היא והרי ניתנה שבת לדחות אצלנה: **פירש**. שסילק ידיו: **על המעבדין חוזר**. שהרי הן כמילה עצמה: **ועל שאין מעבדין אינו חוזר**. דהוי כהמחלה בפני עצמה ועל אלו לא ניתן לחלל את השבת. והיינו דקמני כל דכרי מילה ואפילו ליצין שאין מעבדין חוזר עליהם כל זמן שלא פירש: **מאן סנא פירש אינו חוזר**. ומשום דפירש חשיב ליה חזרה מילתא לנפשה והואיל ולא יעזוב מלואו נינהו לא הדר: **מפשיט (ו)** **פסח עד החוס**. והיינו פירש דמתן במסכת תמיד (פ"ד מ"ב) גבי הפשטו שהיה מתחיל מן הרגלים והיה מפשיט ויורד עד שמגיע לחוה הגיע לחוה חתך את הראש ונתנו למי שזכה צו ואח"כ הכרעיים ומירק והפשטו כו' שמעי' מנייה משהגיע לחוה סילק ידיו מן ההפשט והתחיל להתעסק בנייתוס קלת וגבי עולה דכולה כליל מירק והפשט ומנתח הידים תחילה אחר הראש וגבי פסח נמי משהפשט עד החזה דיכול להוציא אימוריו (א)

רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה היא דתניא ^(ב)ארבעה עשר שחל להיות בשבת מפשיט ^(ג)(אדם) הפסח עד החזה דברי רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה וחכ"א מפשיטין את כולו ממאי עד כאן לא קאמר ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה חתם ^(ה) משום דלא בעינן יזה אלי ואנוהו אבל הכא דבעינן זה אלי ואנוהו הכי נמי ^(ד)דתניא זה אלי ואנוהו ^(ה)התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין אבא שאול אומר ואנוהו הוי דומה לו ימה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום אלא אמר רב אשי הא מני רבי יוסי היא דתנן ^(ז)יבין שנראה בעליל ובין שלא נראה בעליל מחללין עליו את השבת רבי יוסי אומר נראה בעליל אין מחללין עליו את השבת ממאי דילמא עד כאן לא קאמר ר' יוסי חתם ^(ח) דלא ניתנה שבת לידחות אבל הכא דניתנה שבת לידחות הכי נמי אלא אמרי גהררעי רבנן דפליגי עליה דרבי יוסי היא דתנן ^(ט)ארבעה כהנים נכנסין שנים בידם שני סדרים ושנים בידם שני בויכין וארבעה מקדימין לפניהם שנים ליטול שני סדרים ושנים ליטול שני בויכין המכניסין עומדים בצפון ופניהם לדרום והמוציאין עומדים בדרום ופניהם לצפון אלו מושבים ואלו מניחין טפחו של זה בצד טפחו של זה משום שנאמר ^(י)לפני (ה') תמיד ר' יוסי אומר אפילו אלו נוטלין ואלו מניחין אף זה היה תמיד ת"ר מחלקטין את המילה ואם לא הילקט ענוש כרת מני א"ר כהנא אומן מתקף לה רב פפא אומן לימא להו אנא עברי פלגא דמצוה אתון עבדיתו פלגא דמצוה אלא אמר רב פפא גדול מתקף לה רב אשי גדול בהדיא כתיב ביה ^(יב)וערל זכר אשר לא ימול אלא אמר רב אשי לעולם אומן יוכנון דאתא בין השמשות דשבת ואמרו ליה לא מספקת ואמר להו מספקינא ועבד ולא איסתפק ואישתבח דחבורה הוא דעבד וענוש כרת: מוצצין וכו': אמר רב פפא י'האי אומנא דלא מייץ סכנה הוא ועברין ליה פשיטא מדקא מחללי עליה שבתא סכנה הוא מהו דתימא האי דם מופקד פקיד קמ"ל חבורי מיוחדר ודומיא דאיספגלית וכמון מה איספגלית וכמון כי לא עביד סכנה הוא אף ה"נ כי לא עביד סכנה הוא: ונותנין עליה איספגלית: אמר אבבי י'אמרה לי אם איספגליתא דכולהון כיבי שב מינאי תרבא וחדא קירא רבא אמר קירא וקלאב רישניא' דרשה רבא במחוזא קרעינהו בני מניומי אסיא למנייהו אמר להו שבקי לכו חדא דאמר שמואל י'האי מאן דמשיי אפיה ולא נגיב טובא נקטרו ליה

צה המילה הכי נמי דכי פירש והדר לאו אתחלתא לנפשה היא והוי כמו שלא פירש וגומר כל מצאותו: **רצנן דפליגי עליה דרבי יוסי**. גבי לחס הפנים: **ארבעס כהנים נכנסין**. להיכל בשבת לקדור לחס הפנים: **שני סדרים**. שמים מערכות של לחס: **שני צויקין**. שמי כפות מלאות לצונה כדכתיב (ויקרא כד) ונתת על המערכת לצונה זכה: **מקדימין לפניים שנים ליטול**. מן השלחן שני סדרים הישנים: **ושנים ליטול שני צויקין**. והשלחן היה נתון אחרו ממזרח למערב ואלו עומדין מה לרוחצ השלחן בצפון ואלו עומדין לנגוד לדרום. דווקא מכניסין לצפון דכל כפון ענין חשיבות היא כדאמרין במסכת סוכה (דף טו.) גבי חילוק לחס הפנים למשמרה הנכנסת והיוצאת הנכנסין חולקין בצפון כדי שיראו ^(א) נכנסין: **דכי יוסי אומר אפילו אלו נוטלין**. תחילה ומסלקין כולה מן השלחן ולאחר עשה מניחין אלו: **אף זו סמיה**. ומה אינו מקיים תמיד שלא ילין שלחן בלא לחס. ולרצנן אי שקלי ושבקי ליה והדר מסדרי לא מיקרי להו תמיד אלא התחלה אחריתי ונמצא שמתעבז שלחן בלא לחס וגבי פירש נמי כי הדר אחי מילתא אחריתי היא ולרבי יוסי דלמר כי שבקי והדר מתחלי נמי תמיד הוא דחדא מילתא הוא הכא נמי פירש חוזר אע"פ שאין מעבדין דכולה גמר מילתא היא: **מהנקטינן**. צליצין המעבדין: **מני**. כרת זו של מי הוא: **אמר רב כהנא אומן**. ענוש כרת ובשבת קאי שחילל שבת ולא עשה מצוה: **וינמצא אנה עבדי פלגא**. כלומר הואיל ובשהתחיל ברשות התחיל וצבורה שעשה ברשות עשה אמאי חייב נימא להו לכו אחס וסיימו המלאכה: **אנא אמר רב פפא**. בגדול שמל קמיירי וצבול וענוש כרת דקאמר משום מילה קאמר דעדיין ערל הוא: **וכגון דאחא צין שהמשות**. דכל היום כשר למילה ^(ב) ואמרו ליה לא מספקת לגמור ציוס כהילכתה ותעשה חצורה שבת בלא מצוה וענוש כרת ומייהו מיתה ליכא דלא אתרו ציה למיתה ולא קבל עליו התראה וכתה איכא דאתחלה ברשות לא ^(ג) התחיל ולא ניתנה שבת לדחות אכלו בשעה זו: **מהו דסימא**. נמיתין לא להשגיטין דמחלל שבתא וכתה דדס מיפקד פקיד מופקד ועומד שם כנתון בכלי וצמניא ^(ד) אין חצורה ואין כאן איסור תורה ומשום הכי שרי ולאו משום סכנה ואומנא דלא מייץ צבול לאו סכנתא היא ולא יעצריה: **קא משמע לן דדס חיבורי מיוחד**. כשיזאל ע"י מצויה ואפילו הכי שרי משום סכנה מדקמני צמתני' גבי איספגלית וכמון: **שז מינאי סכנא**. ז' מנות של חלב: **וחדא דקירא**. עשוי: **קירא וקלאב**. רישני"א הוא זפת של עץ שמוציאים ממנו שלא ע"י האור והיא לצנה: **קרעינהו למנייהו**. שהפסיד להם לגלות רפואה זו: **שבקי לכו חדא**. שלא גיליתי:

לנו מזה שבגזיר מצורע לבדו יבא עשה ודחי לא תעשה ועשה. ובראש מסכת יבמות (נד ה) אמרו אלא דקיימא לן דאין עשה דחי לא תעשה ועשה ליגמר מניין דאחי עשה ודחי לא תעשה ועשה, אלא מניין לא גמרינן שכן ישנו בשאלה. ובארזי כי דבר זה הוא מיוחד בו לבדו ולא בזולתו, וכי בכל התורה כולה לא אתי עשה ודחי לא תעשה ועשה. והזהר לשמור אלו העיקרים שפירשנו שנתון מחבארים לך כל דבר כשתמצא בתלמוד מעין אלו הענינים.
חונן גדול דכתיב בישר קטן נמי כתיב ביה בישר בינוני מגלן.
כפי ידענו כי הקטנים פטורים ממצוות, והשכר והעונש הם תלוין בחיוב המצוות, ומאחר שנודע כי לא חייב הכותב במצוות אלא (לפי) [למין] שיש בו עניני החיוב, כגון שהביא ב' בערות ושהגיע למספר שני האנשים ורשעא מגבול הנערות

מסורת הש"ס

(א) לעיל קטן: מנחות סג: [וסתפתח פסחים פ"ד, א] (ב) ז"ל (ג) [נזיר ב: ט"ז] סוכה א': מילתא פירש בשלח [נמס'] סופרים פ"ג הל' יג, (ד) ר"ה כח: מנחות סד, (ה) מנחות ו. נט: (ו) [קידושין לא: וסס נסמן], (ז) [נבטי' לחא רישניא], (ח) פסחים ד. יומא כח: (מגילה כ,.) (ט) כס"א: וכתה איכא דמתחילה לאו ברשות, (י) [שיך לעמוד א במשה],

תורה אור השלם

1 עדי חמרת יה יהודי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארמנאנהו שבות טו
2 וחתך על השלחן לחם פנים שבות כה ל
לפני תמיד:
3 וצער וקר אשר לא ימול את בשר ערקלות ונקרות ותפש התואר מעמיה את ברייתו הקרי: בראשית יז ד

הגהות הב"ח

(א) גב' הסא אלא משום דלא: (ב) שם ר' יוסי הסא אלא משום דלא ניתנה בשבת: (ג) רש"י ד"ה ליצין וכו' ונמנמי. כ"כ קמנן דף קלז סוף ע"א: (ד) ר"ה מפשיט את הפסח עד וכו': (ה) שם להוצי' אימוריו. כ"כ ע"ל בפסח כ"ב דף קטז בסוף דף: (ו) ר"ה וטעם לנטול וכו' כדי שיהיה שהן נכנסין: (ז) תוס' ד"ה גדול וכו' צאינן ליה למתני:

לעזי רש"י

רישניא. שרף עץ.

רבינו חננאל

עשה שנאמר וביום השמיני ימול בשר ערלתו, לא תעשה השמר בנבע הצרעת שהוא לאו כאשר פירשנו למעלה. ואם יש בהרת בערלה וימול אחר וזולתו אבי הכן, נתקיימה המילה שהיו עשה ונתקיימה תחיבת הצרעת שלא בכוונה, שלא ההודיה התורה אלא במתכוין והאחר לא נתכוין, ואין אומרים יבא עשה וידחה לא תעשה אלא אם אין כח בכל לקיים שניהם. ופרקינן דליכא אחר, ואם נאמר למתכן עד שיבא אחר וימול ביטלנו וביום השמיני ימול שהוא עשה. ובאנו לפשר עוד תשלום המילה אמר מר י"ט אינו דוחה, אלא בזמנו. פ"י אין מילה דוחה י"ט אלא הנימול ביום ח' שהוא זמנו בלבד, ואמרין מנא הני מילי, ופירשו חזקיה לזמן הקדשים שטעונין שריפה, והוא עשה כדכתיב והנותר ממנו עד בוקר באש תשרפו. ואין שריפת קדשין דוחה י"ט דתנינן בבמראה פרק ביצה צולין את הפסח, דתנן העצמות והגידים והנותר שריפו בששע עשר, ח' ששה שער להיות בשבת שריפו כ"ז שאין דוחה את השבת ולא את יו"ט. וקיימא לן דמילה שלא בזמנה אפילו יו"ט שריף לאו דוחה יו"ט שני של יו"ט אינו דוחה, דתנן שני יו"ט של ר"ה נימול ל"ב, ללמדך שאין עשה דוחה י"ט, כן המילה שלא בזמנה אינה דוחה י"ט ואין לומר אי הכי אפילו מילה בזמנה, כי מילה בזמנה בפירוש אמורה תורה וביום ואפילו בשבת וכו"ש י"ט. ונקיימא לן דמילה שלא בזמנה אפי' יו"ט שני של ראש השנה] אינו דוחה, דתנן שני יו"ט שריף לאו דוחה את יו"ט, ללמדך שאין עשה דוחה י"ט, כן המילה שלא בזמנה אינה דוחה י"ט ואין לומר אי הכי אפילו מילה בזמנה, כי מילה בזמנה בפירוש אמורה תורה וביום ואפילו בשבת וכו"ש י"ט. ונקיימא לן דמילה שלא בזמנה אפי' יו"ט שני של ראש השנה] אינו דוחה, דתנן שני יו"ט שריף לאו דוחה את יו"ט, ללמדך שאין עשה דוחה י"ט, כן המילה שלא בזמנה אינה דוחה י"ט ואין לומר אי הכי אפילו מילה בזמנה, כי מילה בזמנה בפירוש אמורה תורה וביום ואפילו בשבת וכו"ש י"ט. ונקיימא לן דמילה שלא בזמנה אפי' יו"ט שני של ראש השנה] אינו דוחה, דתנן שני יו"ט שריף לאו דוחה את יו"ט, ללמדך שאין עשה דוחה י"ט, כן המילה שלא בזמנה אינה דוחה י"ט ואין לומר אי הכי אפילו מילה בזמנה, כי מילה בזמנה בפירוש אמורה תורה וביום ואפילו בשבת וכו"ש י"ט. ונקיימא לן דמילה שלא בזמנה אפי' יו"ט שני של ראש השנה] אינו דוחה, דתנן שני יו"ט שריף לאו דוחה את יו"ט, ללמדך שאין עשה דוחה י"ט, כן המילה שלא בזמנה אינה דוחה י"ט ואין לומר אי הכי אפילו מילה בזמנה, כי מילה בזמנה בפירוש אמורה תורה וביום ואפילו בשבת וכו"ש י"ט. ונקיימא לן דמילה שלא בזמנה אפי' יו"ט שני של ראש השנה] אינו דוחה, דתנן שני יו"ט שריף לאו דוחה את יו"ט, ללמדך שאין עשה דוחה י"ט, כן המילה שלא בזמנה אינה דוחה י"ט ואין לומר אי הכי אפילו מילה בזמנה, כי מילה בזמנה בפירוש אמורה תורה וביום ואפילו בשבת וכו"ש י"ט. ונקיימא לן דמילה שלא בזמנה אפי' יו"ט שני של ראש השנה] אינו דוחה, דתנן שני יו"ט שריף לאו דוחה את יו"ט, ללמדך שאין עשה דוחה י"ט, כן המילה שלא בזמנה אינה דוחה י"ט ואין לומר אי הכי אפילו מילה בזמנה, כי מילה בזמנה בפירוש אמורה תורה וביום ואפילו בשבת וכו"ש י"ט. ונקיימא לן דמילה שלא בזמנה אפי' יו"ט שני של ראש השנה] אינו דוחה, דתנן שני יו"ט שריף לאו דוחה את יו"ט, ללמדך שאין עשה דוחה י"ט, כן המילה שלא בזמנה אינה דוחה י"ט ואין לומר אי הכי אפילו מילה בזמנה, כי מילה בזמנה בפירוש אמורה תורה וביום ואפילו בשבת וכו"ש י"ט. ונקיימא לן דמילה שלא בזמנה אפי' יו"ט שני של ראש השנה] אינו דוחה, דתנן שני יו"ט שריף לאו דוחה את יו"ט, ללמדך שאין עשה דוחה י"ט, כן המילה שלא בזמנה אינה דוחה י"ט ואין לומר אי הכי אפילו מילה בזמנה, כי מילה בזמנה בפירוש אמורה תורה וביום ואפילו בשבת וכו"ש י"ט. ונקיימא לן דמילה שלא בזמנה אפי' יו"ט שני של ראש השנה] אינו דוחה, דתנן שני יו"ט שריף לאו דוחה את יו"ט, ללמדך שאין עשה דוחה י"ט, כן המילה שלא בזמנה אינה דוחה י"ט ואין לומר אי הכי אפילו מילה בזמנה, כי מילה בזמנה בפירוש אמורה תורה וביום ואפילו בשבת וכו"ש י"ט. ונקיימא לן דמילה שלא בזמנה אפי' יו"ט שני של ראש השנה] אינו דוחה, דתנן שני יו"ט שריף לאו דוחה את יו"ט, ללמדך שאין עשה דוחה י"ט, כן המילה שלא בזמנה אינה דוחה י"ט ואין לומר אי הכי אפילו מילה בזמנה, כי מילה בזמנה בפירוש אמורה תורה וביום ואפילו בשבת וכו"ש י"ט. ונקיימא לן דמילה שלא בזמנה אפי' יו"ט שני של ראש השנה] אינו דוחה, דתנן שני יו"ט שריף לאו דוחה את יו"ט, ללמדך שאין עשה דוחה י"ט, כן המילה שלא בזמנה אינה דוחה י"ט ואין לומר אי הכי אפילו מילה בזמנה, כי מילה בזמנה בפירוש אמורה תורה וביום ואפילו בשבת וכו"ש י"ט. ונקיימא לן דמילה שלא בזמנה אפי' יו"ט שני של ראש השנה] אינו דוחה, דתנן שני יו"ט שריף לאו דוחה את יו"ט, ללמדך שאין עשה דוחה י"ט, כן המילה שלא בזמנה אינה דוחה י"ט ואין לומר אי הכי אפילו מילה בזמנה, כי מילה בזמנה בפירוש אמורה תורה וביום ואפילו בשבת וכו"ש י"ט. ונקיימא לן דמילה שלא בזמנה אפי' יו"ט שני של ראש השנה] אינו דוחה, דתנן שני יו"ט שריף לאו דוחה את יו"ט, ללמדך שאין עשה דוחה י"ט, כן המילה שלא בזמנה אינה דוחה י"ט ואין לומר אי הכי אפילו מילה בזמנה, כי מילה בזמנה בפירוש אמורה תורה וביום ואפילו בשבת וכו"ש י"ט. ונקיימא לן דמילה שלא בזמנה אפי' יו"ט שני של ראש השנה] אינו דוחה, דתנן שני יו"ט שריף לאו דוחה את יו"ט, ללמדך שאין עשה דוחה י"ט, כן המילה שלא בזמנה אינה דוחה י"ט ואין לומר אי הכי אפילו מילה בזמנה, כי מילה בזמנה בפירוש אמורה תורה וביום ואפילו בשבת וכו"ש י"ט. ונקיימא לן דמילה שלא בזמנה אפי' יו"ט שני של ראש השנה] אינו דוחה, דתנן שני יו"ט שריף לאו דוחה את יו"ט, ללמדך שאין עשה דוחה י"ט, כן המילה שלא בזמנה אינה דוחה י"ט ואין לומר אי הכי אפילו מילה בזמנה, כי מילה בזמנה בפירוש אמורה תורה וביום ואפילו בשבת וכו"ש י"ט. ונקיימא לן דמילה שלא בזמנה אפי' יו"ט שני של ראש השנה] אינו דוחה, דתנן שני יו"ט שריף לאו דוחה את יו"ט, ללמדך שאין עשה דוחה י"ט, כן המילה שלא בזמנה אינה דוחה י"ט ואין לומר אי הכי אפילו מילה בזמנה, כי מילה בזמנה בפירוש אמורה ת